ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

ACT ADIȚIONAL nr. 1 / 2026

de modificare, completare și republicare a Statutului Asociației de Proprietari adoptat în anul 2000

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a proprietarilor din 05.11.2026 [/ 12.11.2026]

în temeiul art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (8)–(9), art. 53 lit. b) și art. 108 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 și al Ordinului MDRAP nr. 1058/2019

Proprietarii membri ai **Asociația de Proprietari Bl. M53 – Scara 2**, C.I.F. 12818667, cu sediul în Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București, întruniți în adunarea generală convocată potrivit art. 47 din Legea nr. 196/2018, constatând că Statutul adoptat în anul 2000 a fost întocmit în baza Legii nr. 114/1996 și a actelor subsecvente, abrogate, și că acesta conține prevederi contrare Legii nr. 196/2018, astfel cum rezultă din Analiza comparativă anexată (documentul 21), cu acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu, **hotărăsc**:

Articolul I – Modificări

Statutul Asociației de Proprietari adoptat în anul 2000 (denumit în continuare „Statutul 2000”) se modifică după cum urmează:

1. **I. Dispoziții generale – Art. 1 (temei legal)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 1–4 (temei: Legea nr. 196/2018; completare de drept cu legea) din Statutul republicat. Motivare: Temei abrogat: dispozițiile privind asociațiile din Legea nr. 114/1996 și H.G. nr. 446/1997 au fost abrogate prin Legea nr. 230/2007, la rândul ei abrogată prin Legea nr. 196/2018 (art. 107). Art. 15 alin. (1)–(3) și art. 108 alin. (2) din Legea 196/2018 impun statut conform conținutului-cadru (Ordinul MDRAP nr. 1058/2019).
2. **I. Art. 1 – natura și membrii asociației** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 5–6 (scop), art. 14 (calitatea de membru) din Statutul republicat. Motivare: Membri pot fi numai proprietarii (art. 2 lit. a) și c), art. 14–17 din lege); chiriașii nu sunt membri și nu votează (art. 30 alin. (5): obligațiile față de asociație revin proprietarului). Asociația este persoană juridică fără scop patrimonial (art. 2 lit. b)).
3. **I. Art. 1 – modificarea statutului** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 50 (modificare, depunere la Judecătoria Sectorului 3) din Statutul republicat. Motivare: Modificarea statutului/acordului cere acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu și înregistrarea la judecătorie (art. 17 alin. (8)–(9) din lege; art. 1 și 49 din cadru).
4. **Administrarea blocului (p. 1–2)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 29–31 din Statutul republicat. Motivare: Administrarea se face numai de persoane fizice atestate sau persoane juridice specializate, cu contract de administrare, cazier și atestat (art. 2 lit. e), art. 63–66 din lege).
5. **Litigii (p. 2)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 36–37 din Statutul republicat. Motivare: Legea 196/2018 prevede și sesizarea cenzorului și a compartimentului de specialitate al primăriei (art. 10, art. 29), iar hotărârile AG pot fi atacate în instanță fără suspendarea executării decât prin dispoziția instanței.
6. **Înființarea și înregistrarea (p. 2)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 4 alin. (3) și Acordul de asociere actualizat (Anexa nr. 1–2) din Statutul republicat. Motivare: Situația de fapt nu mai corespunde: asociația funcționează pentru scara 2 (27 proprietăți, ap. 28–54). Identificarea condominiului se face prin acordul de asociere actualizat (art. 17 alin. (3) lit. a)–f)); regulile de constituire în 60 de zile nu mai există în această formă.
7. **Înființare – calitatea de membru (p. 2)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 14 din Statutul republicat. Motivare: Calitatea de membru se dobândește prin consimțământ scris – semnarea

acordului de asociere sau a actului adițional (art. 14, art. 17 alin. (7)); nu există apartenență automată.

8. **Înființare – organe și cenzori (p. 2)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 19–20, 27–28 din Statutul republicat. Motivare: Organele sunt limitativ: adunarea generală, comitetul executiv, președintele, cenzorul/comisia de cenzori (art. 46 alin. (1)); cenzorul trebuie să aibă studii economice/juridice (art. 60 alin. (1)–(2)); cenzorul extern se contractează, nu se „deleagă” (art. 60 alin. (8)).
9. **Înființare – alegerea președintelui (p. 2)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 25 alin. (1) din Statutul republicat. Motivare: Președintele este ales „prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți” (art. 56 alin. (1)); pluralitatea simplă nu este suficientă.
10. **Înființare – modificarea acordului de asociere (p. 2–3)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 50 alin. (1) din Statutul republicat. Motivare: Legea cere acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu (art. 17 alin. (8)–(9); art. 49 cadru); pragul de 80% contravine legii și blochează actualizarea.
11. **Drepturi și îndatoriri – accesul în apartament (p. 3)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 38–39 din Statutul republicat. Motivare: Art. 31 alin. (1) din lege: preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv; în urgență preavizul este de 24 de ore (nu zero).
12. **Drepturi și îndatoriri – lucrări la instalații (p. 3)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 21 alin. (3), art. 22 lit. e)–f) din Statutul republicat. Motivare: Hotărârile privind lucrările de întreținere, reparații, modernizare se adoptă cu majoritatea prevăzută de lege (art. 49 alin. (4), art. 53 lit. e)); pentru fondurile de consolidare/reabilitare votul se ponderează cu cota-parte (art. 49 alin. (3) lit. b)); împrumuturile cer acordul scris al tuturor (art. 53 lit. f)). Pragul de 75% nu are temei.
13. **Drepturi și îndatoriri – fațada și pereții (p. 3)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 17–18; Regulamentul condominiului art. 13 din Statutul republicat. Motivare: Modificarea fațadei se face numai unitar, în baza documentației tehnice și a informațiilor de la primărie (art. 32 alin. (2)–(3)); trimiterile la Legea 50/1991 și Legea 10/1995 rămân valabile, „colocatarii” nu au calitate.
14. **Organizarea și funcționarea – convocarea (p. 4)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 21 alin. (1)–(2), art. 26 lit. l)–m) din Statutul republicat. Motivare: AG ordinară se ține în primul trimestru (art. 47 alin. (1)); convocarea o pot cere președintele/comitetul sau cel puțin 20% din numărul membrilor, nu din cote (art. 47 alin. (3)); convocarea prin afișare și tabel nominal convocator, cu scrisoare recomandată pentru cei neanunțați; 3 zile pentru extraordinare/reconvocate (art. 47 alin. (4)).
15. **Organizarea și funcționarea – cvorum și majorități (p. 4)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 21 alin. (3)–(4), art. 48 (statut) din Statutul republicat. Motivare: Cvorum: jumătate plus unu din membri (art. 48 alin. (1)); reconvocare în max. 15 zile, cu dovada convocării tuturor (art. 48 alin. (2)–(3)); hotărârile cu jumătate plus unu din voturile exprimate (art. 49 alin. (4)). Regula de 2/3 din prezenți contravine legii.
16. **Adoptarea deciziilor – lit. a) votul proporțional (p. 4)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 21 alin. (3) lit. a)–c) din Statutul republicat. Motivare: Regula generală: un vot pentru fiecare unitate de proprietate (art. 49 alin. (3) lit. a)); ponderarea cu cota-parte numai pentru fondurile de consolidare, reabilitare și modernizare (lit. b)), cu plafonarea de la lit. c).
17. **Atribuțiile asociației – lit. b) personal (p. 4)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 22 lit. h), k); art. 29 alin. (3) din Statutul republicat. Motivare: AG mandatează președintele și comitetul executiv pentru angajarea/eliberarea administratorului și cenzorului (art. 53 lit. k)); administratorul lucrează pe bază de contract de administrare (art. 63 alin. (3)); „convenția civilă” nu mai există – contract de prestări servicii/mandat.
18. **Atribuțiile asociației – lit. f) penalizări și acțiunea în instanță (p. 5)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 13, art. 22 lit. j), art. 36–37 din Statutul republicat. Motivare: Penalizările au limite legale (art. 77: max. 0,2%/zi, după 30 de zile, fără a depăși debitul, numai în fondul de penalități); termenul de 60 de zile pentru atacarea hotărârilor nu este prevăzut de lege (art. 29, art. 37 cadru) – se aplică termenele de drept comun.
19. **Cheltuieli comune – plata în avans și „suma specială” (p. 7)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 7–13 din Statutul republicat. Motivare: Cotele se plătesc lunar, pe baza listei de plată, în maximum

30 de zile de la afișare (art. 77 alin. (1)); fondurile asociației sunt limitativ: reparații, rulment, penalități și fonduri speciale aprobate de AG, toate în contul bancar unic (art. 71–73); nu există majoritate de 2/3.

20. **Cheltuieli comune – penalizarea de 10% lunar (p. 7)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 13 alin. (1)–(4) din Statutul republicat. Motivare: Art. 77 alin. (1)–(3): penalizările nu pot depăși 0,2% pe zi de întârziere (≈ 6% pe lună), se aplică după 30 de zile și nu pot depăși suma debitului; chiriașii nu sunt debitori ai asociației (art. 30 alin. (5)). Prevederea este nulă de drept în partea care depășește limitele legale.
21. **Cheltuieli comune – acțiunea în justiție (p. 7)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 40 din Statutul republicat. Motivare: Art. 78 alin. (1): acțiunea se poate introduce împotriva proprietarului restant cu mai mult de 60 de zile de la scadență, respectiv 90 de zile de la afișarea listei; chiriașul nu poate fi acționat de asociație.
22. **Administrarea blocului – condiții (p. 7–8)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 29–31; Fișa administratorului din Statutul republicat. Motivare: Condiții legale precise: atestat eliberat de primar (art. 2 lit. e), art. 64), cazier judiciar (art. 64 alin. (5)), garanție și asigurare (art. 68), contract de administrare (art. 63), predare-primire în 5 zile (art. 69), interdicția folosirii fondurilor fără hotărâre (art. 66 alin. (2)).
23. **Adunarea generală analizează – lit. b) persoane în vizită, lit. e) angajarea președintelui (p. 8)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 22 lit. a), g), h); art. 25; art. 32 alin. (1) din Statutul republicat. Motivare: Președintele nu este angajat, ci ales, cu contract de mandat (art. 56, art. 58 alin. (1)); repartizarea pe număr de persoane urmează art. 82 din lege și normele de aplicare (persoanele care locuiesc cel puțin 15 zile pe lună), nu un prag de 10 zile stabilit statutar.
24. **Comitetul executiv – componență (p. 8)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 23 din Statutul republicat. Motivare: Art. 54 alin. (2): președintele și un număr par de membri, nu mai mare de patru – total cel mult 5; incompatibilități art. 55 alin. (5), art. 46 alin. (5)–(7).
25. **Comitetul executiv – atribuții și „fișa de inspecție” (p. 8–9)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 24 din Statutul republicat. Motivare: Atribuțiile sunt cele de la art. 55 din lege (ședințe lunare cu tabel convocator, decizii în registrul unic de procese-verbale, avizarea documentelor, urmărirea comportării în timp a construcției); lista de plată se întocmește de administrator, se verifică de cenzor și se aprobă de CE (art. 66 lit. m)).
26. **Președintele asociației / „Președintele comitetului executiv” (p. 9)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 25–26; Regulamentul condominiului din Statutul republicat. Motivare: Există o singură funcție – președintele asociației, care conduce comitetul executiv (art. 46 alin. (2), art. 56–57); atribuțiile legale sunt detaliate (art. 57 lit. a)–t), inclusiv răspunsul la sesizări în 10 zile, afișarea hotărârilor în 7 zile, cartea de imobil); regulile de conviețuire aparțin Regulamentului condominiului (art. 108 alin. (2), Anexa 2 la Ordinul 1058/2019).
27. **Comisia de cenzori (p. 10)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 27–28 din Statutul republicat. Motivare: Cenzor sau comisie cu număr impar, max. 5 (art. 59); studii medii economice sau juridice, respectiv persoană juridică de contabilitate/audit (art. 60 alin. (1)–(2)); verificare lunară a execuției bugetare, controale inopinate cu 2 membri CE, rapoarte trimestriale și anual (art. 60 alin. (6), art. 61); garanție (art. 60 alin. (3)–(5)).
28. **Gestionarea fondurilor – temei contabil și registre (p. 10)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 9–11, art. 30 lit. f), g), n) din Statutul republicat. Motivare: H.G. nr. 704/1993 este abrogată; contabilitatea în partidă simplă a asociațiilor se ține potrivit Legii nr. 82/1991 republicate și Ordinului MFP nr. 3103/2017; încasările se depun în contul unic în 24 h, numerarul max. 1.000 lei (art. 66–67 din lege); situația soldurilor se depune semestrial la primărie.
29. **Drepturile proprietarilor – contestația (p. 11)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 16 alin. (2), art. 26 lit. e) din Statutul republicat. Motivare: Termenul de răspuns este de 10 zile de la primire (art. 28 alin. (2)); în rest conform.
30. **Fondul de rulment și chiriașii (p. 11)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 10, art. 17 alin. (5) din Statutul republicat. Motivare: Raporturile locator–locatar nu absolvă proprietarul de obligațiile față

de asociație (art. 30 alin. (5)); debitorul asociației este numai proprietarul; fondul de rulment se restituie proprietarului la înstrăinare (art. 72).

31. **Fondul special de reparații – restituire (p. 11–12)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 7, art. 9 din Statutul republicat. Motivare: Sumele din fondul de reparații nu se restituie proprietarilor (art. 71 alin. (3) din lege; art. 9 cadru); veniturile din exploatarea părților comune alimentează numai fondul de reparații (art. 7).
32. **Penalități și dobânzi – utilizare (p. 12)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (4) din Statutul republicat. Motivare: Destinația este fixată de lege: penalitățile intră în fondul de penalități și se folosesc cu prioritate pentru penalitățile datorate terților, apoi pentru reparații/reabilitare (art. 77 alin. (4)); dobânzile bancare alimentează fondul de reparații (art. 70 alin. (1)).
33. **Repartizarea cheltuielilor (p. 12)** – se abrogă și se înlocuiește cu Art. 12, art. 32–33 din Statutul republicat. Motivare: Normele din 1997 sunt abrogate; repartizarea se face pe cele șase categorii de la art. 75 și art. 82–93 din Legea 196/2018.

Articolul II – Completări

Statutul 2000 se completează cu următoarele prevederi, care nu existau în forma inițială și sunt obligatorii potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 196/2018:

a) scopul asociației (art. 5–6 din Statutul republicat);

b) structura veniturilor și a cheltuielilor: fondul de reparații, fondul de rulment, fondul de penalități, fondurile speciale, contul bancar unic, categoriile de cheltuieli și repartizarea lor (art. 7–13 și art. 32–33);

c) membrii asociației, drepturile și obligațiile acestora, inclusiv notificările prevăzute la art. 30 din lege (art. 14–18);

d) regulile complete de vot și reprezentare, inclusiv interdicțiile de la art. 49 alin. (3) lit. f) și h) din lege și declarațiile scrise (art. 21 alin. (3)–(5));

e) atribuțiile detaliate ale adunării generale, comitetului executiv, președintelui, cenzorului și administratorului (art. 22–31);

f) dizolvarea asociației (art. 34–35);

g) soluționarea litigiilor, relațiile contractuale, penalizările, accesul în proprietatea individuală cu preaviz de 5 zile / 24 de ore și facturarea utilităților (art. 36–43);

h) spațiul de administrare, de casierie și de păstrare a documentelor (art. 44–46);

i) datele de contact ale proprietarilor și canalele oficiale de comunicare ale asociației – avizier, adresa de e-mail, cutia poștală, scrisoarea recomandată (art. 47–48);

j) structura organizatorică a asociației la data adoptării și tabelul de adoptare (Anexa nr. 1).

Articolul III – Abrogări

Se abrogă toate trimiterile din Statutul 2000 la Legea nr. 114/1996 (inclusiv art. 6 și art. 21–33), la Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari (anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996), la H.G. nr. 446/1997, la Normele metodologice publicate în M. Of. nr. 203/21.08.1997, la H.G. nr. 704/1993 și la formularele contabile cu codurile 14-1-1/a, 14-4-1, 14-6-25, 14-6-26, 14-6-27 și 14-6-28, precum și orice altă prevedere contrară Legii nr. 196/2018. Trimiterile la aceste acte se consideră făcute la Legea nr. 196/2018, la Ordinul MDRAP nr. 1058/2019, la Legea nr. 82/1991, republicată, și la Ordinul MFP nr. 3103/2017.

Articolul IV – Republicarea

(1) Statutul 2000, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul act adițional, se **republică** în forma prevăzută în Anexa la prezentul act – „Statutul Asociației de Proprietari Bl. M53 – Scara 2, întocmit conform conținutului-cadru aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1058/2019” (documentul 02) – dându-se textelor o nouă numerotare (art. 1–51 și Anexa nr. 1).

(2) Forma republicată înlocuiește integral textul Statutului 2000 și constituie statutul în vigoare al Asociației. Asociația își păstrează personalitatea juridică, denumirea, sediul și codul de identificare fiscală.

(3) Odată cu statutul se actualizează acordul de asociere (documentul 03), cu tabelul nominal al proprietarilor, descrierea condominiului și cotele-părți indivize, potrivit art. 17 alin. (3) din lege.

Articolul V – Înregistrare și intrare în vigoare

(1) Prezentul act adițional și statutul republicat intră în vigoare la data adoptării lor de către adunarea generală, cu acordul a cel puțin 14 proprietari din cei 27 din condominiu, consemnat în procesul-verbal și în tabelul de mai jos.

(2) Președintele Asociației depune prezentul act adițional, statutul republicat și acordul de asociere actualizat la Judecătoria Sectorului 3 București, în condițiile art. 17 alin. (8)–(9) din Legea nr. 196/2018, și comunică modificările compartimentului de specialitate al Primăriei Sectorului 3, organului fiscal și băncii.

(3) Prezentul act a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru judecătorie, unul pentru dosarul Asociației și unul pentru Primăria Sectorului 3.

Acordul proprietarilor din condominiu

(semnează proprietarii prezenți la adunarea generală și, ulterior, proprietarii absenți care își exprimă acordul scris – necesar: cel puțin 14 din 27)

Nr.	Ap.	Proprietar (nume și prenume)	Data	Semnătura
1	28	Proprietar ap. 28		
2	29	Proprietar ap. 29		
3	30	Proprietar ap. 30		
4	31	Proprietar ap. 31		
5	32	Proprietar ap. 32		
6	33	Proprietar ap. 33		
7	34	Proprietar ap. 34		
8	35	Proprietar ap. 35		
9	36	Proprietar ap. 36		
10	37	Proprietar ap. 37		
11	38	Proprietar ap. 38		
12	39	Proprietar ap. 39		
13	40	Proprietar ap. 40		
14	41	Proprietar ap. 41		
15	42	Proprietar ap. 42		
16	43	Proprietar ap. 43		
17	44	Proprietar ap. 44		
18	45	Proprietar ap. 45		
19	46	Proprietar ap. 46		
20	47	Proprietar ap. 47		
21	48	Proprietar ap. 48		
22	49	Proprietar ap. 49		
23	50	Proprietar ap. 50		
24	51	Proprietar ap. 51		
25	52	Proprietar ap. 52		
26	53	Proprietar ap. 53		
27	54	Proprietar ap. 54		

Temeiul legal al informațiilor solicitate prin prezentul document

Pentru fiecare informație colectată se indică actul normativ, articolul, alineatul/litera și extrasul relevant (citatele sunt redate între ghilimele; […] marchează text omis, parafrazat în continuare). Datele se prelucrează de Asociație exclusiv în scopurile prevăzute de lege și de statut, nu se publică și nu se transmit terților în afara cazurilor prevăzute de lege; originalele se păstrează la sediul Asociației.

Informația colectată	Temei legal (act, articol, alineat, literă) și extras
Numele, apartamentul și semnătura proprietarilor	**Statutul – art. 1 din conținutul-cadru (Ordinul MDRAP nr. 1058/2019) și art. 17 din Legea nr. 196/2018:** „Prezentul statut reprezintă ansamblul dispozițiilor, adoptat de cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu, […]"; acordul proprietarilor se consemnează prin semnătură în tabelul „Acordul proprietarilor din condominiu" prevăzut în formularul oficial. **Legea nr. 196/2018, art. 17 alin. (3) lit. b):** „b) numele și prenumele tuturor proprietarilor asociați;" acordul a cel puțin jumătate plus unu din proprietari este condiția de validitate a modificării statutului (art. 17 alin. (8)–(9) din lege)
Temeiul prelucrării datelor	**Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. c):** Prelucrarea este legală dacă „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului" – obligațiile asociației prevăzute de Legea nr. 196/2018.

Președinte,
Președintele Asociației (ap. 36)

Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____

Secretar de ședință,
_____

Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____

Cenzor (pentru legalitate),
Cenzorul Asociației (P.F.A.)

Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____

Membri CE,
Membru CE (ap. 53) / Membru CE (ap. 28)

Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____